



Expediente Número: FCR - 9492/2025 **Autos:**
ZAPATA CERUTTI ROXANA VANESA EN
REPRESENTACION DE SU HIJA MARIA FAUSTINA
BECERRA ZAPATA c/ OBRA SOCIAL EJECUTIVOS Y
PERSONAS DE DIRECCION DE EMPRESAS s/
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES (EPF)
Tribunal: JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA
/ SECRETARIA CIVIL

Señor Juez Federal:

Fernando P. Rota, Fiscal Federal (Int.) de
la Unidad Fiscal Ushuaia, manifiesto lo siguiente:

En autos, Roxana Vanesa Zapata Cerutti, DNI N°28.004.429, con domicilio en Gob. Paz N°216 Piso 1 Depto. 11 de esta ciudad, en representación de su hija menor de edad María Faustina Becerra Zapata, DNI N°55.914.918, con el patrocinio letrado de la Dra. Maria Eugenia Chiarvetto Peralta, Mat. Prof. T.122 F.80 C.F.A.C.R., y de la Dra. Dora Bertinetti, Mat. Prof. T.131 F.456 C.F.A.C., promueve acción de amparo contra la Obra Social Ejecutivos y Personas de Dirección de Empresas (OSDE), con domicilio en la calle Avda. Leandro N. Alem 1067 Piso 9 Capital Federal, a fin que se ordene a la demandada otorgar de modo inmediato la prestaciones médicas y asistenciales a la menor Maria Faustina Becerra Zapata, incluyendo los correspondientes estudios, medicamentos y prácticas ordenadas por los médicos tratantes, conforme a la enfermedad de base "PUBERTAD PRECOZ CENTRAL".

En apretada síntesis, la amparista señala que desde su nacimiento su hija posee cobertura de salud como adherente en la Obra Social Ejecutivos y Personas de Dirección de Empresas a la que se encuentra afiliada, como beneficiaria 62 093837 3 03 PLAN 2 - 210 NG.



En este sentido, relata que actualmente María Faustina tiene 8 años y cinco meses de edad, y desde su nacimiento se desarrolló normalmente.

Sin embargo, manifiesta que, en el mes de agosto de 2024, cuando su hija concurrió a una consulta odontológica, la profesional registró la presencia de los segundos molares, que deberían salir a los 11 o 12 años aproximadamente, por lo que le recomendó que consulte con un pediatra, dado que podría ser signo de una pubertad precoz.

Destaca que, ante esto, efectuó la consulta con su pediatra de cabecera, la Dra. Maria del Carmen Lehner, el 14 de octubre de 2024, quien le propuso esperar unos meses para ver si se manifestaban otros signos.

De esta manera, refiere que el 3 de febrero de 2025, volvió a concurrir a la consulta pediátrica dado que María Faustina había manifestado modificaciones orgánicas en sus mamas, con 7 años y 10 meses de edad.

En virtud de lo relatado, indica que en el mes de junio de 2025 logró realizar la consulta con un endocrinólogo infantil por derivación de su pediatra, quien luego de realizar una serie de estudios de laboratorio, confirmó el diagnóstico de "PUBERTAD PRECOZ CENTRAL" en fecha 15 de agosto de 2025, por lo que le prescribió realizar un tratamiento con "DECAPEPTYL RETARD", consistente en la aplicación cada tres meses, por la cantidad 11.25mg.

Ante esto, resalta que presentó el informe médico y los estudios complementarios ante la demandada el día 18 de agosto de 2025, obteniendo como respuesta el día 22 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, que por normativa de OSDE, ese tratamiento se cubre en paciente menores de 8 años de edad.

Por ello, presentó la acción de amparo en trámite, a fin de que se ordene a la Obra Social OSDE otorgar las prestaciones médicas indicadas por los especialistas tratantes de modo inmediato, considerando afectado el derecho a la salud de su hija.





Posteriormente, amplía demanda indicando que, luego de la interposición de la presente acción, el día 25 de agosto de 2025 a las 16.27 hs., recibió un nuevo mensaje de OSDE que rectifica la cobertura, estableciendo que cubriría el tratamiento en un cuarenta por ciento (40%).

Sin perjuicio de ello, la accionante considera que el comportamiento de la Obra Social demandada continúa siendo arbitrario e ilegal toda vez que la enfermedad de María Faustina está contemplada como enfermedad poco frecuente, por lo cual, a su entender, la cobertura de las prescripciones y estudios que se le indiquen por la patología de base deben ser cubiertos al cien por ciento por parte de la demandada por aplicación de la Ley 26.689.

Ahora bien, atendiendo a los hechos expuestos por la amparista en su escrito de inicio y los elementos acompañados en autos, teniendo presente que el domicilio de la actora y el lugar en el que se exterioriza el acto atacado resulta ser esta ciudad de Ushuaia (art. 4 Ley 16.986), como así también la materia sobre la que versa el litigio, considero que el Juzgado Federal a vuestro cargo resulta competente para conocer en estos actuados.

En este punto, corresponde señalar que, en casos similares al aquí analizado, la Corte Suprema mantuvo el criterio de que los reclamos a las obras sociales y entidades de medicina prepaga deben encauzarse en los tribunales federales.

Así, la normativa básica en la materia es que en los procesos que conduzcan a la aplicación de normas, reglamentos y decisiones concernientes a la estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, la competencia le corresponde a la Justicia Federal, por las razones que ha desarrollado la CSJN (autos *"Kogan, Jonathan c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo"*, Fallos, 328:4095, del 25/11/05, que mantuvo el criterio sostenido in re *"Wraage, Rolando Bernar-doc/ Omint S.A. s/ amparo"*).

Que, en relación a la habilitación de instancia, adelanto mi opinión que la acción constitucional de amparo (art. 43 C.N.) resulta procedente.



En cuanto el tema es oportuno recordar lo dicho por la CSJN en fecha: 23/11/2010 en - Provincia De San Luis c. Estado Nacional, publicado en LA LEY 16-12-2010 al sostener: *“que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva”* (Fallos: 310:576 y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097; 330:1279, entre muchos otros).

Bajo estos lineamientos, se logra advertir *prima facie*, y según las constancias acompañadas a estas actuaciones, que la obra social demanda habría tenido una conducta reticente para otorgar la cobertura del medicamento prescripto por el médico tratante, por lo que encontrándose en riesgo la salud y la vida de una niña que padece una enfermedad poco frecuente, la negativa o la cobertura parcial de un tratamiento, implicaría una conducta conculcatoria de derechos amparados constitucionalmente.

Por ello, atendiendo al objeto y a la naturaleza de lo reclamado, estando en juego el derecho a la salud y la vida de quien se intenta amparar, cabe exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos: 324:3074); por lo que cumplidos los requisitos de admisibilidad previstos por el art. 1º de la ley 16.968, opino que la vía escogida resulta procedente.

UNIDAD FISCAL USHUAIA